

Actividad de Derecho Laboral

1. Relación laboral de Sara

Sara tiene una relación laboral normal porque trabaja para una empresa, cumple un horario, recibe órdenes de su jefe y cobra un sueldo.

Aunque trabaje a tiempo parcial y en otra empresa por las tardes, sigue siendo una trabajadora por cuenta ajena, así que sí hay relación laboral.

2. Voluntariado durante las vacaciones

Aquí no hay relación laboral, porque el voluntariado no se hace para ganar dinero, sino para ayudar.

No hay salario ni contrato de trabajo, por lo tanto no se considera un empleo.

3. Sanciones por llegar tarde

No es legal que la empresa le quite dinero del sueldo por llegar tarde.

La empresa puede sancionar de otras formas, como una amonestación, pero no puede descontar dinero del salario, porque el sueldo está protegido por la ley.

4. Diferencia de sueldo entre compañeros

El derecho que se está vulnerando es el derecho a la igualdad.

Si Sara y su compañero hacen el mismo trabajo, con el mismo horario y responsabilidades, deberían cobrar lo mismo. No es justo ni legal que ella cobre menos.

5. Cambio a trabajo a distancia

La empresa no puede obligar a Sara a teletrabajar sin su consentimiento.

El trabajo a distancia debe ser voluntario. Aunque la empresa le dé un ordenador, Sara tiene derecho a decidir si acepta o no ese cambio.

6. Nuevas condiciones del contrato

Algunas condiciones son legales y otras no:

- La jornada partida es legal.
- El salario mínimo de 900 € no es legal si está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
- El traslado solo es legal si está bien justificado y se respetan los derechos del trabajador.
- Las vacaciones de 30 días naturales sí son legales.

7. Teletrabajo en la empresa

Ventajas para los trabajadores:

- Más comodidad
- Menos gastos de transporte
- Mejor conciliación con la vida personal

Desventajas:

- Menos contacto con los compañeros
- Más dificultad para separar trabajo y vida personal

Para la empresa, es más barato, pero necesita organizarse bien para que funcione.